



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/140/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין ציפי
קוינט שילוני

1 עמרם שלום
סעדיה גאון 33/5, רחובות

התובעים

2 נתני שמואל
מדהלה יעקב 24, רחובות

נגד

מורג מזל

הנתבעת

באמצעות ב"כ: עו"ד ראובן-חזן גוהר
טלר 15, רחובות
טל': 0508717141 פקס: 089315572

פסק דין

א. רקע עובדתי:

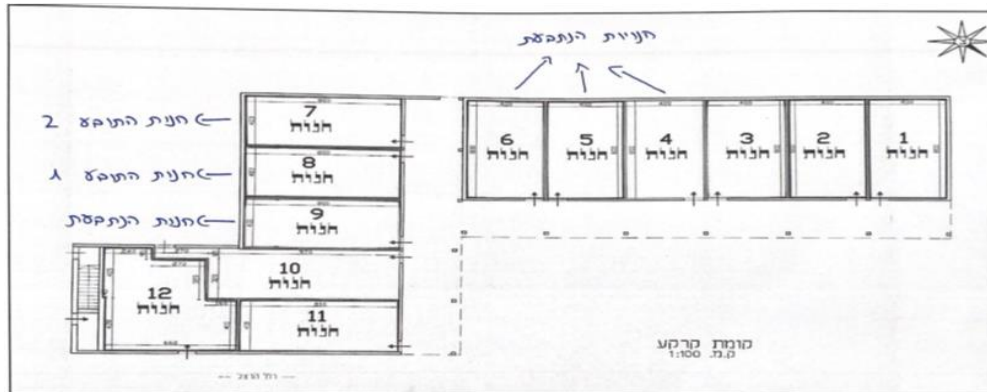
1. ענייננו בבית המשותף הידוע כגוש 3697 חלקה 380 הממוקם ברחוב הרצל 31 רחובות (להלן: "הבית המשותף"). המדובר במבנה הכולל נכסים מסחריים בלבד (חנויות וכיו"ב). על פי מסמכי רישום המקרקעין התובע 1 הוא בעל הזכויות בחנות הידועה כחלקת משנה 8 והתובע 2 הוא בעל הזכויות בחנות הידועה כחלקת משנה 7. לטובת הנתבעת רשומה הערת אזהרה בגין ארבע חנויות הידועות כחלקות משנה 4-6 ו-9. להלן יוצג תשריט הבית המשותף המשקף את נכסי הצדדים:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/140/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין



2. עניינה של התביעה במתן צו עשה להסרת הסורגים שהותקנו על ידי הנתבעת על גבי הרכוש המשותף. בנוסף דרשו התובעים ליתן צו עשה המורה לנתבעת לפנות את המיטלטלין המוצבים בשטח המשותף הסמוך לחנויות התובעים לרבות עגלות, ארונות ומקררים וכן להסיר את המחסן שנבנה על ידי הנתבעת בחצר האחורית המהווה רכוש המשותף.
3. למען שלמות התמונה יצוין כי בין התובע 1 לבין הנתבעת ובעלה התנהל בעבר הליך דומה במסגרת תיק מס' 195/04 שלום עמרים נ' מזל וגורא מורג בפני כב' המפקחת תמר פריאנטה. במסגרת פסק הדין של כב' המפקחת פריאנטה שניתן ביום 31.5.05 חויבו הנתבעת ובעלה להסיר את הסורגים שהתקינו בסמוך לחנותם במעבר תחת הקולונדה זאת מן הטעם לפיו הצבתם מהווה שימוש ייחודי ברכוש המשותף המונע שימוש דומה מבעלי החנויות האחרים בבית המשותף.
4. עוד יצוין כי ביום 4.11.20 הוגשה על ידי התובע 1 תביעה למוטב זה במסגרתה עתר לאכוף את פסק דינה של כב' המפקחת פריאנטה. ביום 8.11.20 ניתנה על ידי החלטה המורה על מחיקת התביעה תוך הפנית התובע לערכאה המוסמכת לשם אכיפת פסק דין.
5. כמו כן יצוין כי תובע 1 הגיש בקשה לפי פקודת בזיון בית משפט במסגרת תיק ה"פ (שלום ראשלי"צ) 60729-11-20 שלום עמרים נ' מזל מורג (נבו) 27.02.2022. ביום 27.2.22 ניתנה החלטת כבוד השופט ארניה במסגרתה נדחתה הבקשה לפי פקודת בזיון בית משפט, וזאת כיוון שבמהלך ניהול ההליך הוצגו בפניו עובדות חדשות שלא היו מונחות בפני כב' המפקחת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/140/2023

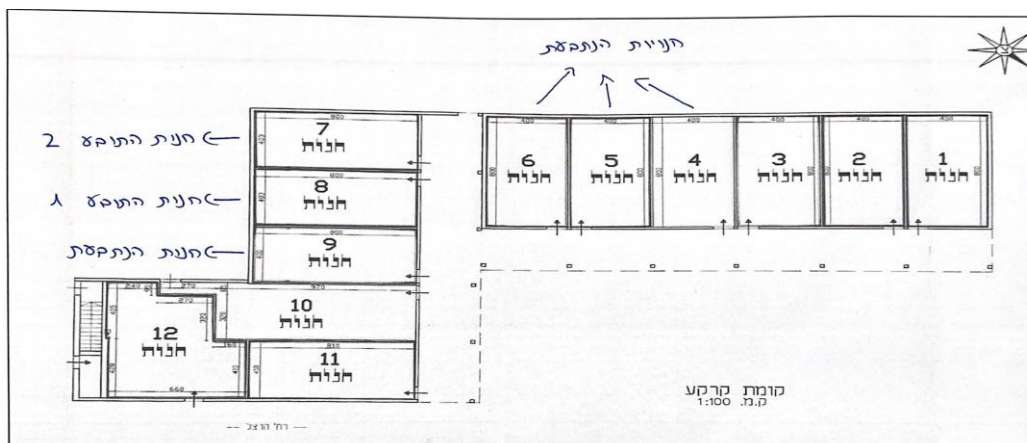
מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

פריאנטה (אישורי זכויות מטעם חברת שיכון ובינוי בע"מ המעידים על כך שהקולנדות הוצמדו לנכסי הנתבעת) ולפיכך לא ניתן היה להיעתר לבקשה, כך בהתאם להחלטה.

6. בנוסף יצוין כי ביום 15.1.24 הוגשה למותב זה תביעה על ידי התובעים כנגד בעלי הזכויות בחנות הידועה כחלקת משנה 10 להסיר את הסורגים שהותקנו על ידם בסמוך לחלקת משנה 10 כיוון שהוצבו על גבי רכוש משותף. תיק זה קבוע לדיון ליום 12.9.24.

ב. השתלשלות ההליך:

7. ביום 4.1.24 התקיים דיון בנוכחות הצדדים, בתום הדיון נקבע התיק לביקור במקום.
8. ביום 7.5.24 נערך על ידי הח"מ ביקור בבית המשותף בנוכחות התובעים, הנתבעת ובאת כוחה. בתום הביקור הסכימו הצדדים כי תינתן הכרעתי על סמך החומר המצוי בתיק לרבות ממצאי הביקור. להלן יפורטו ממצאי הביקור כפי שבאו לידי ביטוי במסגרת החלטתי מיום 7.5.24:
9. "היום נערך ביקור במקום בנוכחות הצדדים. הצדדים הראו לי את נכסיהם של הצדדים. לנתבעת ארבעה חנויות (חלקות משנה 4-6 המצויות עם הפנים לרחוב הרצל וכן חלקת משנה 9). התובע 1 הוא בעל חנות אחת (תת חלקה 8) והתובע 2 הוא בעל חנות אחת (תת חלקה 7) ראו תמונה להלן:



10. חנויות התובעים וכן אחת החנויות של הנתבעת (תת חלקה 9) הן חנויות פנימיות שאינן מצויות בחזית. קיים פרוזדור המהווה רכוש משותף המוביל לחנויות אלה. ניכר כי שטח



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/140/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

משותף זה מוזנח ומצחין וחנויות התובעים כמו גם חנות אחת של הנתבעת שסמוכה להן נראות כאילו שנים לא נעשה בהן שימוש. התרשמתי כי הסורגים שהיו קיימים בתקופה בה ניתן פסק דינה של כבוד המפקחת פאריינטה משנת 2005 הוסרו חלקית אך עדיין קיימות "שאריות" – סורגים עליונים המהווים מעין צילייה, ראו תמונה להלן:



11. וכן סורגים המפרידים בין החנויות הפונות לרחוב הרצל לבין אלה הממוקמות בניצב

אליהן, ראו תמונה להלן:





מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/140/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

12. במעמד הביקור הצביע התובע 1 גם על שער אחורי שלטענתו הוצב על ידי הנתבעת, ראו

תמונה להלן:



13. בנוסף הצביעו התובעים על ציוד המונח בפרוזדור המשותף שהונח לטענתם על ידי

הנתבעת, ראו תמונות להלן:





מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/140/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ג. טענות הצדדים בתמצית:

14. לטענת התובעים הנתבעת התקינה סורגים בקדמת החזית העליונה בקולונדה המהווה רכוש משותף והתקינה סורגים נוספים ברכוש המשותף החוסמים את המעבר לחנויות התובעים. כן טענו כי הנתבעת הציבה עגלות, ארונות וברזלים במבואת חנויות התובעים המהווה רכוש משותף. לטענת התובעים הצבת הסורגים והמטלטלין ברכוש המשותף מונעת מעוברי אורח את הגישה לחנויות התובעים וכן חוסמת את הגישה להעברת ציוד גדול לחנויות התובעים. בנוסף טענו התובעים כי הנתבעת בנתה מחסן בשטח האחורי המהווה רכוש המשותף.
15. לפיכך דרשו התובעים לחייב את הנתבעת להסיר את כל הסורגים אשר התקינה ברחבי הרכוש המשותף וכן לסלק ולהרוס את המחסן שנבנה ברכוש המשותף. בנוסף דרשו התובעים להורות לנתבעת לפנות את כל המטלטלין שהוצבו על ידה בשטח המשותף. כמו כן דרשו ליתן צו המורה על ביטול אישור הזכויות בגין הקולונדות שניתנו על ידי חברת שיכון ובינוי.
16. לטענת הנתבעת דין התביעה להידחות. לשיטתה לא קיימת עילת תביעה ולמעשה התביעה מהווה ניסיון להגשת ערעור בניגוד לתקנות סדר הדין האזרחי ובאיחור ניכר. לטענת הנתבעת הסורגים החוסמים את המעבר לחנויות הפנימיות לא הותקנו על ידה. עוד טענה הנתבעת כי התובעים בעצמם והתובע 1 בפרט הוא שאישר את הצבת הסורגים בפעולותיו, בהסכמה מלאה ובהתנהגותו. לטענת הנתבעת חנותו של תובע 1 נשרפה כ-3 פעמים עד היסוד כך שהמקום פרוץ והחנות אינה פעילה במשך כעשור. כן טענה הנתבעת כי התובעים הזניחו את חנויותיהם ולאור כך דרי רחוב חדרו למתחם והפכו אותו למוקד עישון דבר המהווה מטרד לכל בעלי הנכסים בבית המשותף. עוד טענה הנתבעת כי אישורי הזכויות שקיבלה מחברת שיכון ובינוי לעניין הצמדת הקולונדות מעידים בבירור על זכויותיה הקנייניות והרישום לא בוצע בפועל עקב טעות טכנית. לעניין המחסן צוין בכתב ההגנה כי המחסן עומד על כנו עוד מן התקופה שקדמה לרכישת חנויות התובעים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/140/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

17. יצוין כי ביום 30.5.24 הוגשה הודעה מטעם הנתבעת לפיה אין מניעה מבחינתה להסיר את הסורגים תוך הדגשה כי לא היא התקינה אותם.

ד. דיון והכרעה:

18. אקדים אחרית לראשית ואציין כי לאחר ששמעתי את הצדדים ולאחר שעיינתי בכלל החומר המונח בפניי הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל, להלן טעמי:

19. במסגרת פסק הדין של כב' המפקחת פריאנטה ניתנה הוראה ברורה להסיר את הסורגים שהותקנו בסמוך לחנויות הנתבעים במעבר תחת הקולונדה מאחר ומעבר זה מהווה רכוש משותף. להלן תמונה המשקפת את הצבת הסורגים נכון לשנת 2004 (התמונה לקוחה מתיק 195/04 שנידון בפני כב' המפקחת פריאנטה):



20. התביעה דן עוסקת בין היתר בסורגים אלו אותם הורתה כב' המפקחת פריאנטה להסיר בפסק דינה. יש למלא אחר הוראות פסק דינה של כב' המפקחת פריאנטה. הביקור במקום שנערך על ידי העלה כי הסורגים הוסרו חלקית אך לא במלואם. יש לפעול בהתאם לפסק דינה החלוט של כב' המפקחת פריאנטה ולקיימו ויפה שעה אחת קודם. מטעם זה בלבד דין התביעה באשר לסורגים להתקבל.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/140/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

21. למעלה מן הצורך אבחן את הדברים גם לגופם.
22. הלכה היא כי בעל דירה בבית משותף זכאי לעשות שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף ללא הסכמת בעלי הדירות האחרים, ובלבד שהשימוש שנעשה ברכוש המשותף הוא רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן ואינו מונע שימוש דומה מאחרים (ראו: ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כח(1) 645 (להלן: "עניין וינטרס"), ע"א 708/72 פרשק נ' רוזנברג, פ"ד כח(2) 817, 824-825; המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף ברח' שחראי 14 - 18, י-ם, פ"ד לה(4) 277).
23. שימוש סביר כאמור אינו מצריך הסכמת מי מבעלי הדירות האחרים: "כל שימוש מותר גם בלי החלטה של האסיפה הכללית, ובלבד שהוא רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן ואינו מונע שימוש דומה מאחרים" (ראו עניין וינטרס).
24. כאשר מדובר בתפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף נדרשת הסכמה של כל בעלי הדירות בבית המשותף, כיוון שמדובר בפעולה שתוצאתה המהותית זהה להצמדת חלק מהרכוש המשותף לדירה מסוימת. שני המקרים מביאים לגריעה מהזכויות שיש לבעלי הדירות האחרים ברכוש המשותף (ראו: ע"א 2525/92 גבי וקרני ראוברגר נ' עיריית רמת-גן, מז(5) 850 (1993); תיק (המפקח על המקרקעין חולון) 41/18 אינטרפרסטיג' בע"מ נ' רויאלטי טסה את ז'ק בע"מ (נבו 23.03.2022)). כל שימוש שנמצא בתווך בין שימוש סביר לשימוש ייחודי דורש הסכמת רוב בעלי הדירות.
25. סעיף 2 לתקנון המצוי בתוספת לחוק המקרקעין התשכ"ט 1969 (להלן: "התקנון המצוי") קובע:

"(א) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות; לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" – לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/140/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

(ב) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים
בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים
לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת."

26. מן הכלל אל הפרט:

סורגים עליונים



27. הסורגים שנותרו בחלק העליון של הקולנדות אמנם אינם חוסמים גישה ומעבר יחד עם זאת הם מהווים פגיעה/שינוי ברכוש המשותף המצריך הסכמת רוב בעלי הדיירים על פי סעיף 2 לתקנון המצוי. הנתבעת לא הוכיחה כי קיימת בידה הסכמה זו. לאור האמור אני מורה על הסרת הסורגים העליונים.

סורגים החוסמים את המעבר לחנויות התובעים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/140/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**



28. מדובר על סורגים החוסמים את המעבר והתרשמתי כי הם ממש גורמים עוול לתובעים שכן חנותיהם ממוקמות במיקום פנימי מאוד והסורגים מרחיקים את חנויותיהם עוד יותר. בנוסף התרשמתי כי סורגים אלו עולים כדי שימוש יחודי ברכוש המשותף ולמצער מהווה פגיעה/שינוי ברכוש המשותף ו/או בנכס הנתבעים בהתאם לסעיף 2 לתקנון המצוי. מאחר ולא הוצגו ההסכמות הנדרשות בהתאם לסעיף 2 לתקנון המצוי, אני מורה לנתבעת להסיר את הסורגים החוסמים את המבואה.

הציוד בפרוזדור

29. במהלך הביקור בנכס נמצא כי מוצב ציוד של הנתבעת במבואה. אין המדובר בשימוש סביר ברכוש המשותף ואני מורה על סילוקו.

30. כך למשל קבעה כב' המפקחת דגנית קציר-ברון בתיק (המפקח על המקרקעין תל אביב-יפו) 281/20 **אירית מלמד נ' עידן נצר** (נבו 25.05.2021):

"אוסף ואומר – ככלל איני סבורה כי יש מקום לאחסן ציוד אישי בחדר המדרגות של הבית. גם הנחת שקיות זבל בחדר המדרגות אינה מהווה לדעתי שימוש סביר ברכוש המשותף. חדר המדרגות הוא רכוש משותף שנועד לשמש את כל בעלי הדירות ומבקרים לתכלית גישה ומעבר (ובכלל זאת עליה וירידה במדרגות והימלטות בעת חירום). הנחת מיטלטלין בחדר המדרגות עלולה להכביד ולצמצם את מרחב המעבר ולסכן חיי אדם. חדר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/140/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

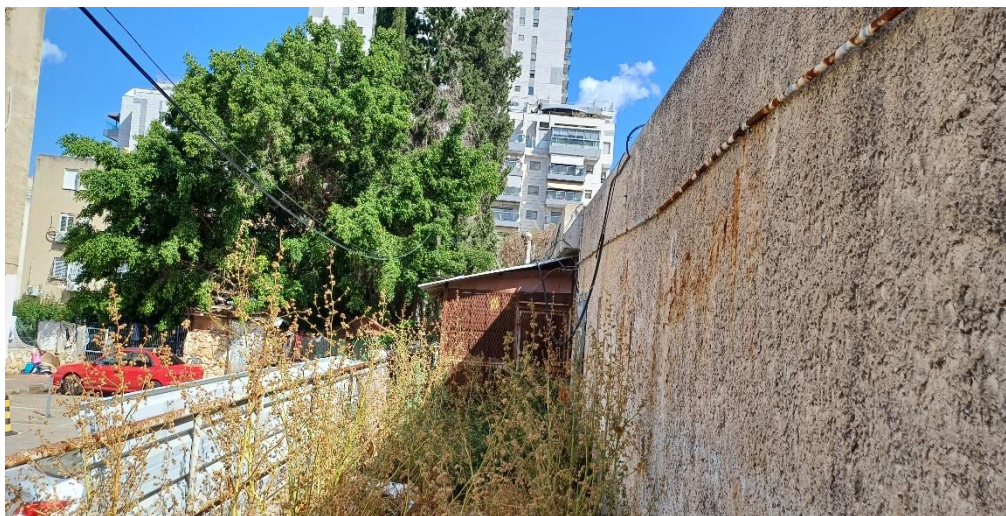
המדרגות אינו דירה ואינו מחסן. ועל כן יש להניח בו – אם בכלל – חפצים

מינימליים (כגון שטיחונים לניקוי נעליים)."

31. דברים דומים נקבעו על ידי כב' המפקח אורי שלומאי בתיק 315/20 מפקח על רישום מקרקעין (חולון) נציגות הבית המשותף ברח' אורבך 5 ראשון לציון נ' בלומנטל גיא ומאיה (פורסם בנבו, 19.7.21).

32. כך אף נקבע כי הצבת מיטלטלין דרך קבע ברכוש המשותף מהווה שימוש שאינו סביר ברכוש המשותף ולפיכך מצריכה לכל הפחות הסכמה של רוב בעלי הדירות ((ראו: (המפקח על המקרקעין חיפה) 84/22 שחר אירית נ' מרקו אופיר, טרומפלדור 25, חיפה (נבו 01.02.2023)).

המחסן



33. בסוף הביקור שנערך בבית המשותף הובילו הצדדים את הח"מ לעבר החצר האחורית שם נבנה מחסן אשר הגישה אליו מן החצר האחורית היתה חסומה והוא הוקף בצמחיה קוצנית. מכל מקום ברור היה כי מחסן זה נבנה בשטח משותף ואף הנתבעת לא חלקה על כך. טענתה היחידה בעניין היא כי מחסן זה הוצב בשטח המשותף עוד בטרם רכשו הנתבעים את דירתם. טענה זו אינה מצדיקה הותרת המחסן על כנו שעה שהוא מהווה שימוש יחודי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/140/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ברכוש המשותף כאמור לעיל. שימוש ייחודי ברכוש משותף דורש הסכמת מאה אחוז מבעלי הדירות וזאת אין בנמצא. לאור האמור אני מורה על פירוק המחסן.

ה. סוף דבר:

34. דין התביעה להתקבל. אני מורה לנתבעת להסיר את הסורגים הממוקמים בחזית העליונה של הקולונדה וכן את הסורגים החוסמים את המעבר לחלקו הפנימי של המתחם וזאת בתוך 45 ימים.
35. כמו כן אני מורה לנתבעת לפרק את המחסן שהציבה ברכוש המשותף וזאת בתוך 90 ימים.
36. בנוסף אני מורה לנתבעת לפנות את כל המיטלטלין אשר הציבה בפרוזדור הרכוש המשותף וזאת בתוך 30 ימים.
37. אני מחייבת את הנתבעת בהוצאות משפט לטובת התובעים בסך 703 ש"ח. סכום זה ישולם בתוך 30 יום שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד מועד התשלום בפועל.

ניתן היום, 03.06.2024, כו' ניסן תשפ"ד, בהיעדר הצדדים.

**ציפי קוינט-שילוני
מפקחת על רישום המקרקעין**